



**DIRECTION
DES RESSOURCES
HUMAINES**

RÈGLEMENT DU TÉLÉTRAVAIL

Références > DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Émetteur > DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Destinataire(s) > Personnel municipal

Date d'envoi >

Diffusion > Transmission personnelle à chaque agent

Vu en CST le >

Date d'effet >

PRÉAMBULE

L'objectif de ce règlement est de définir les modalités générales et opérationnelles du télétravail dans l'organisation des services de la Ville de Saran.

Le cadre juridique est fixé par l'article L430-1 du Code général de la Fonction Publique et le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

Le télétravail est une forme d'organisation du travail qui permet à l'agent de travailler ailleurs que dans son service, grâce aux technologies de l'information et de la communication.

Il constitue une nouvelle modalité de travail qui conjugue efficience et qualité de vie au travail.

Il est proposé sur la base du double volontariat : demande de l'agent et accord de l'autorité territoriale formalisé par un arrêté. Ce choix est réversible.

CHAMP D'APPLICATION – ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

Le télétravail est effectué exclusivement au domicile de l'agent ou tout autre lieu privé en sa possession, en excluant les tiers-lieux rendant complexe le suivi et la mise en sécurité des agents (informatique, physique...).

La possibilité de solliciter le télétravail est ouverte aux agents, fonctionnaires comme contractuels, quels que soient leur métier, filière, grade ou statut dès lors que leur temps de travail est au moins égal à 80 % d'un temps plein.

Pour faciliter les prises de poste et la bonne intégration des agents, le télétravail ne pourra être sollicité dans les 6 premiers mois de la prise de fonction au sein de la Ville, y compris lors d'un changement d'affectation interne.

Les activités incompatibles avec le télétravail sont :

- Celles comportant un accueil physique d'usagers ou de prestataires
- Celles comportant des activités sur le terrain et/ou liées à des quotas d'encadrement
- Celles nécessitant la manipulation de documents papiers comportant des informations confidentielles

L'activité en télétravail doit être compatible avec l'organisation et la continuité du service.

Un travail est réalisé dans chaque service pour préciser l'ensemble des activités non éligibles au télétravail au vu notamment des fiches de poste.

ORGANISATION DU TRAVAIL ET NOMBRE DE JOURS DE TELETRAVAIL

Le nombre de jours de télétravail ne peut excéder 1 jour par semaine, hors congés annuels soit un total de 47 jours maximum par an.

Agent à temps plein	Agent à temps partiel 90 %	Agent à temps partiel 80 %
47 jours	37 jours	37 jours

L'organisation de la pose des jours de télétravail est laissée à l'appréciation du responsable de pôle ou de service. Les jours de télétravail n'ayant pu être posés à la fin de l'année ne pourront être reportés sur l'année suivante. L'agent est réputé connaître le nombre de jours de télétravail lui restant à poser tout au long de l'année.

En cas de maladie sur un jour prévu en télétravail, ce dernier ne pourra pas faire l'objet d'un report sur un autre jour. En cas de réunion ou de nécessité, si l'agent doit être présent au bureau sur un jour prévu en télétravail, celui-ci pourra être récupéré par l'agent et posé sur un autre jour, tenant compte des nécessités et de l'organisation du service.

Le télétravail par demi-journée est autorisé dans les cas suivants :

- Si l'agent à temps partiel est présent une demi-journée sur son lieu de travail en raison de son planning hebdomadaire, il peut poser cette demi-journée en télétravail
- En cas de prise de demi-journée ARTT ou de congé
- En cas de déplacement en mission sur l'autre demi-journée, dans un lieu plus proche de la résidence personnelle de l'agent que de son lieu de travail

Un agent ne peut poser une demi-journée de télétravail s'il a prévu de venir sur son lieu de travail sur l'autre demi-journée.

La pose des journées et demi-journées de télétravail est laissée à l'appréciation du responsable de pôle ou de service.

Le télétravail ne pourra être mis en œuvre les jours de réunions du personnel, de réunion de pôle ou de service ou encore de formations intra, ou de manifestation particulière (exemple : journée de cohésion).

Pour nécessité de service il pourra être décidé, par la direction générale ou le responsable de pôle ou de service, qu'un jour par semaine soit non télétravaillable dans un service, afin de maintenir la communication et la cohésion entre collègues.

Une attention particulière sera portée aux périodes de congés afin d'assurer un minimum de présence physique dans les locaux.

Dans tous les cas, les agents font valider à leur responsable leur planning de télétravail à l'avance, sur une périodicité définie par le responsable de pôle ou de service. Le jour de télétravail est inscrit dans le logiciel de gestion du temps de travail (SMD).

Le télétravail ne peut générer d'heures complémentaires ou supplémentaires.

SITUATIONS DÉROGATOIRES

Tous les agents de Saran sont concernés par ces situations dérogatoires, quel que soit leur temps de travail.

Télétravail ponctuel :

Tout agent pourra faire une demande ponctuelle de télétravail, dans les limites prévues par le décret n°2016-151 du 11 février 2016, pour mener à bien un travail exceptionnel lié par exemple à la mise en œuvre d'une réforme.

Agents reconnus travailleurs handicapés :

Sur présentation d'un certificat médical mentionnant l'intérêt du télétravail et le nombre de jours susceptibles d'être télétravaillés, les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent demander à télétravailler au-delà d'un jour par semaine. Cette demande sera soumise à l'avis du médecin du travail. Elle pourra être accordée sous réserve que l'activité soit compatible avec cette organisation et sous réserve des nécessités de service, pour une période de 6 mois, éventuellement renouvelable.

État de santé particulier (grossesse, reprise après arrêt maladie ou CITIS...) :

A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et sur production d'un certificat médical il pourra être dérogé, après avis du médecin du travail, pour 6 mois aux modalités classiques du télétravail.

A noter toutefois que le télétravail n'est pas compatible avec un arrêt de maladie et que l'agent doit être apte à exercer les fonctions qui lui sont confiées.

Agents éligibles au congé de proche aidant

les agents éligibles au congé de proche aidant ou de solidarité familiale pourront sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, bénéficier d'un régime dérogatoire pour une durée de 3 mois renouvelable.

Circonstances exceptionnelles (climatiques, grève des transports, travaux dans les locaux, pandémie...) :

Il pourra être décidé par la direction de recourir, de façon globale, au télétravail pour les missions

éligibles, dans des délais et pour un nombre de jours dérogatoires au télétravail régulier en cas de circonstances exceptionnelles.

DROITS ET OBLIGATIONS

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations que ceux applicables à ses collègues en situation comparable travaillant sur leur lieu de travail.

Le responsable de service doit permettre à l'agent en télétravail de continuer à bénéficier du même niveau d'information et des mêmes consignes que les agents présents sur site.

Les jours télétravaillés seront déclarés dans le logiciel de gestion du temps (SMD) et validés par le supérieur hiérarchique direct, au même titre que les jours de congés ou absences.

Les plages de travail sont celles indiquées dans le règlement du temps de travail soit entre 8h00 et 17h00 avec une pause méridienne d'au moins 45 minutes. Seront comptabilisées les heures réelles effectuées dans la limite de la quotité journalière de travail de 7h16.

Aucun temps supplémentaire ou complémentaire ne sera généré lors de l'exercice du télétravail. En dehors de ces horaires, l'agent ne peut pas être contacté pour son activité professionnelle.

Les agents en télétravail doivent rester joignables sur leur téléphone à la condition que le transfert d'appel soit possible entre leur téléphone professionnel et un moyen de communication personnel, sans toutefois pouvoir identifier les données personnelles de l'agent en télétravail.

Le télétravail ne peut avoir pour effet de modifier la charge de travail habituelle de l'agent. Le supérieur hiérarchique direct fixe les tâches et objectifs à réaliser et s'assure que ceux-ci restent adaptés et compatibles avec la durée normale d'une journée de travail. Il vérifie à ce que les agents en télétravail préservent l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

L'agent en télétravail ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnel à son domicile.

L'agent se consacre exclusivement à son activité professionnelle pendant son activité en télétravail. Il ne peut y avoir d'activités personnelles et/ou familiales. Ainsi le télétravail est exclusif de la garde d'enfants.

L'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail durant ses heures de travail.

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité territoriale, il pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique.

Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail durant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.

PROCÉDURE DE DEMANDE DE TELETRAVAIL

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour l'agent et ne peut lui être imposé, hormis lors des circonstances exceptionnelles évoquées dans le paragraphe « circonstances exceptionnelles ».

Les agents qui souhaitent télétravailler adressent à leur responsable de service :

- Le formulaire d'adhésion au télétravail dûment complété
- L'auto-évaluation Télétravailler à domicile
- Une attestation sur l'honneur de conformité pour l'exercice du télétravail

Le responsable de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. Il porte un avis motivé sur le formulaire d'adhésion et transmet celui-ci au service ressources humaines pour traitement.

Une réponse écrite est donnée à l'agent dans un délai d'un mois.

En cas de refus, l'agent pourra saisir la CAP ou CCP pour avis.

En cas de changement de fonctions, l'agent doit présenter une nouvelle demande de télétravail.

Il pourra être mis fin à tout moment et par écrit à l'autorisation d'exercice du télétravail, à l'initiative de l'agent ou de l'employeur, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

L'interruption du télétravail à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un entretien et motivée. L'agent pourra saisir la CAP ou la CCP pour avis.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Santé et sécurité du télétravailleur

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent à l'agent en télétravail. Le poste de télétravail fait l'objet d'une évaluation des risques professionnels au même titre que l'ensemble des autres postes de travail.

L'agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine du travail dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents.

Une délégation de la Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (F3SCT) doit pouvoir réaliser une visite des lieux où s'exerce le télétravail. Pour garantir le respect de la vie privée des agents, ces visites sont subordonnées à l'information préalable et à l'accord écrit du télétravailleur.

Afin de faciliter le passage et l'exercice du télétravail, l'autorité territoriale proposera à tout nouvel agent candidat au télétravail une sensibilisation présentant le télétravail tel qu'il est envisagé, les spécificités de ce mode d'organisation, notamment en matière de protection de la santé et la sécurité du personnel dans ce cadre. Sera évoquée la prévention des risques liés au télétravail (ergonomie du poste, risque psychosocial entre autres).

Conditions du télétravail à domicile – Assurance

L'agent devra fournir une attestation sur l'honneur indiquant que les installations électriques du domicile sont conformes.

Il lui appartient d'assurer la mise aux normes des installations et des locaux dédiés au télétravail.

La Ville de Saran garantit les dommages qui pourraient résulter des conséquences des actes de l'agent en télétravail à son domicile, dès lors que celui-ci démontre qu'ils découlent directement de son activité télétravaillée, ainsi que le vol du matériel le cas échéant mis à disposition.

Dans le cadre de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent en télétravail est couverte par la Ville de Saran. L'agent doit néanmoins souscrire une « assurance responsabilité civile » personnelle qui couvrira sa responsabilité. L'agent est en outre tenu en ce qui concerne son logement de déclarer à son assureur l'utilisation professionnelle de ce dernier.

L'agent s'engage à fournir des attestations annuelles d'assurances responsabilité civile et habitation au service ressources humaines.

Tout sinistre subi doit être déclaré dès survenance au service ressources humaines.

Accidents – Maladies

Les agents en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son service et le service ressources humaines, dans le délai applicable à tous les agents de la Ville de Saran. Les modalités sont les mêmes que pour le travail sur site.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS

L'agent en télétravail doit prévoir un espace de travail dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à disposition par la Ville de Saran. Cet espace doit être doté d'équipements

permettant la transmission et la réception de données numériques nécessaires à l'activité professionnelle.

La Ville de Saran met à disposition des télétravailleurs un poste informatique de type portable pour avoir accès aux systèmes d'informations. Afin d'améliorer les conditions d'utilisation de l'outil informatique à domicile, un écran ainsi qu'un support pour ordinateur portable pourra être fourni à la demande de l'agent télétravailleur. Les agents déjà dotés d'un ordinateur portable pourront l'utiliser dans l'exercice du télétravail.

Seul le matériel informatique mis à disposition par la Ville de Saran peut être utilisé par l'agent télétravailleur pour des raisons techniques, de sécurité des données et d'assistance informatique.

Le télétravailleur devra s'assurer d'utiliser le VPN fourni par la Ville de Saran pour se connecter depuis son domicile aux serveurs et applications de la collectivité. Un mot de passe personnel sera configuré avec lui lors de la remise de son matériel. Ce dernier ne devra pas être communiqué, au même titre que le mot de passe de session.

Le télétravailleur s'engage :

- A être le seul et unique utilisateur de l'équipement confié. Même à titre ponctuel, il ne laissera quiconque utiliser son matériel
- A veiller à éteindre le poste quand celui-ci n'est pas utilisé
- A protéger l'accès au poste : verrouillage de la session en cas d'absence ponctuelle, matériel tenu à l'abri du vol, des chutes accidentelles, des chocs et autres impacts possibles (projection d'eau, etc.)
- A veiller, lors de l'accès à des applications, des ressources numériques, ou des données, à ne pas être observé à distance
- A assurer la protection et la sécurité du matériel dans la sacoche fournie (contre les chocs, les vols), dans ses déplacements

La Ville de Saran met à disposition du télétravailleur :

- Un ordinateur portable ou ultraportable
- Un écran supplémentaire éventuel ainsi que la connectique
- Un support pour ordinateur portable si besoin
- Un VPN

Incident technique et maintenance

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser son responsable hiérarchique immédiatement ainsi que le service informatique de la Ville de Saran.

En cas de panne, dysfonctionnement ou d'incident informatique, le télétravailleur peut bénéficier du service d'assistance informatique à distance.

En cas d'incident technique non résolu empêchant le télétravailleur d'effectuer normalement son activité à son domicile, il pourra être demandé à l'agent de revenir au sein des locaux de la Ville de Saran dans l'attente de la résolution des problèmes techniques (exemples : panne internet chez l'agent, problème lié au matériel fourni...).

Le dialogue est régulier entre le télétravailleur et son manager.

Le moment de l'entretien professionnel est privilégié pour réaliser un bilan annuel du télétravail.

L'abandon du télétravail reste possible, qu'il soit le fait du télétravailleur ou du responsable hiérarchique. Il doit être formalisé par écrit et motivé. Un délai de prévenance de 2 mois est à respecter.